Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
NK

26.09.2025

Sagsnr.:
S2025-2936

BFE-nummer
8655149

Matr.nr.
57a, Restrup Hgd., Sønderholm

Landzonetilladelse

Nældevej 37, 9000 Aalborg

matr.nr. 57a, Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 11-03-2025, meddeler Aalborg Kommune hermed efter planlovens § 35, stk. 1,

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på 20 x 40 m

Vilkår
Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- at hvis ridebanen ikke længere anvendes til formålet, skal den umiddelbart, eller senest inden et år fjernes og arealet reetableres.

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.850 kr. hos ejer.

Redegørelse
Ejendommen
Landbrugsejendommen på samlet 32,391 ha er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder eller lokalplaner. Den ansøgte placering er udpeget som område inden for Grønt Danmarkskort (potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse), kystnærhedszonen, landskabshensynet Nørholm Fjordlandskab, lavbundsarealer og større sammenhængende landskaber.

Det ansøgte
Det ansøgte omhandler etablering af en udendørs ridebane. Den planlagte bane vil have en størrelse på 20 x 40 m og etableres med et underlag af eksisterende stabilgrus samt et toplag af ridebanesand. Ridebanen indhegnes med to rækker raftehegn og placeres 15 meter fra det eksisterende byggeri og 8 meter fra markvejen mod nord. Den eksisterende beplantning bevares og ændres ikke.

Kommuneplanens retningslinjer
Grønt Danmarkskort (potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse)
De potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser udenfor byerne, skal normalt søges friholdt for byudvikling, samt for tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende. Der kan i særlige tilfælde etableres tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende, dog kun som integrerede elementer i samspil med natur- og rekreative inter-

esser, og hvis de ikke med rimelighed kan henvises til en placering uden for Grønt Danmarkskort. Der skal tilstræbes synergieffekter, for eksempel med græsning af dyr og afskærmning med læhegn.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Landskabshensynet Nørholm Fjordlandskab
Nørholm Fjordlandskab er karakteriseret ved et fladt og åbent lavtliggende marint forland hvor de kystnære områder vurderes at være sårbare over for ændringer, der forringer samspillet mellem det flade og det højlæggende terræn samt relationer til kysten eller ændringer der kan virke forstyrrede for landskabsoplevelsen i området. Den åbne og flade landskabskarakter langs kysten bør bevares og styrkes.

Lavbundsarealer
Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg, diger mv., hvis de vurderes at kunne genoprettes til værdifulde naturområder, klimatilpasningsprojekter eller rummer potentielle vådområder, som kan tilbageholde CO_2 og reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Større sammenhængende landskaber
Større sammenhængende landskaber skal som udgangspunktet friholdes for større byggerier og tekniske anlæg, der slører landskabssammenhængene, har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne eller forringer mulighederne for at forbedre landskaberne.

Anden lovgivning
Natura 2000
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, pkt. 2.
Det ansøgte er ikke beliggende inden for et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, ligger ca. 1,7 km mod nord. På baggrund af afstanden og projektets omfang vurderes det, at projektet hverken alene eller sammen med andre planer og projekter kan medføre en væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper, som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, pkt. 2.
Der er i en 2 km radius fra projektområdet (jf. arter.dk), kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter: spidssnudet frø, odder, stor vandsalamander, strandtudse og flagermus. Nærmeste konkrete fund af bilag IV-arter er strandtudse ca. 380 m mod nordøst, spidssnudet frø ca. 810 m mod sydvest og odder ca. 1,1 km mod sydøst ift. projektområdet. Det nærmeste vandhul er ca. 230 m fra det ansøgte.

Det vurderes, at der kan findes arter af flagermus i umiddelbar nærhed til projektområdet. Træerne omkring ridebanen bevares og projektet er af begrænset omfang, hvorved det vurderes, at områdets potentiale som levested for flagermus opretholdes.

Der kan potentielt forekomme odder langs det beskyttede vandløb Hasseris Å, som løber syd og øst for ejendommen. Det vurderes, at odderens yngle- og rasteområder ikke påvirkes, da ridebanen etableres mere end 900 m fra åens bræmme og i nær tilknytning til ejendommens bebyggelse, hvor der er menneskelig aktivitet og ingen attraktive skjulesteder.

Der er ynglevandhuller i området, men den ansøgte placering vurderes ikke at være egnet yngle- rastested for padder. Den ansøgte placering ligger ikke i umiddelbar nærhed til søer/vandhuller. Det nærmeste vandhul er ca. 230 m fra det ansøgte, men herimellem er ejendommens større bygningsmasse placeret. Projektets relativt begrænsede omfang i landskabet vurderes ikke at være til hinder for padders vandring mellem yngle- og rasteområder, hvormed den økologiske funktionalitet opretholdes.

Projektområdet er ikke egnet levested for øvrige bilag IV arter, herunder bemærkes, at lokaliteten ikke er egnet for markfirben, idet området her nær fjorden generelt er for vådt.

Samlet set vurderes projektet ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Naboorientering
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på, at afstand til nærmeste nabobebyggelse er ca. 110 m, at banen er afskærmet af tæt beplantning og at der er en vej mellem det ansøgte og nærmeste naboer.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1. Etablering af ridebaner anses for at være en ændret anvendelse, der kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på, at ridebane til hestepension er naturligt hjemmehørende i landzone samt at der ikke er særlige landskabelige udpegninger eller naturmæssige interesser, som taler afgørende imod. Der lægges vægt på, at ridebanen etableres i tilknytning til ejendommens bebyggelse og at den etableres med et underlag af eksisterende stabilgrus samt et toplag af ridebanesand, som ikke væsentligt påvirker det omkringliggende flade landskab. Dertil er det oplyst, at eksisterende beplantning omkring ridebanens placering bevares, hvilket mindsker nabogener. Derudover er der (målt på luftfoto) ca. 110 m til nærmeste nabobebyggelse. Det simple raftehegn omkring banen vurderes ikke at stride væsentligt imod de landskabelige udpegninger.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer den 26.09.2025, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis afgørelsen påklages, vil kommunen orientere herom.

Klagemulighed
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet jf. planlovens § 60 a, stk. 1. En klage over denne afgørelse har opsættende virkning for projektet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet jf. planlovens 60a, stk. 2.

Venlig hilsen

Ninna Mogensen Kirk
Civilingeniør

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

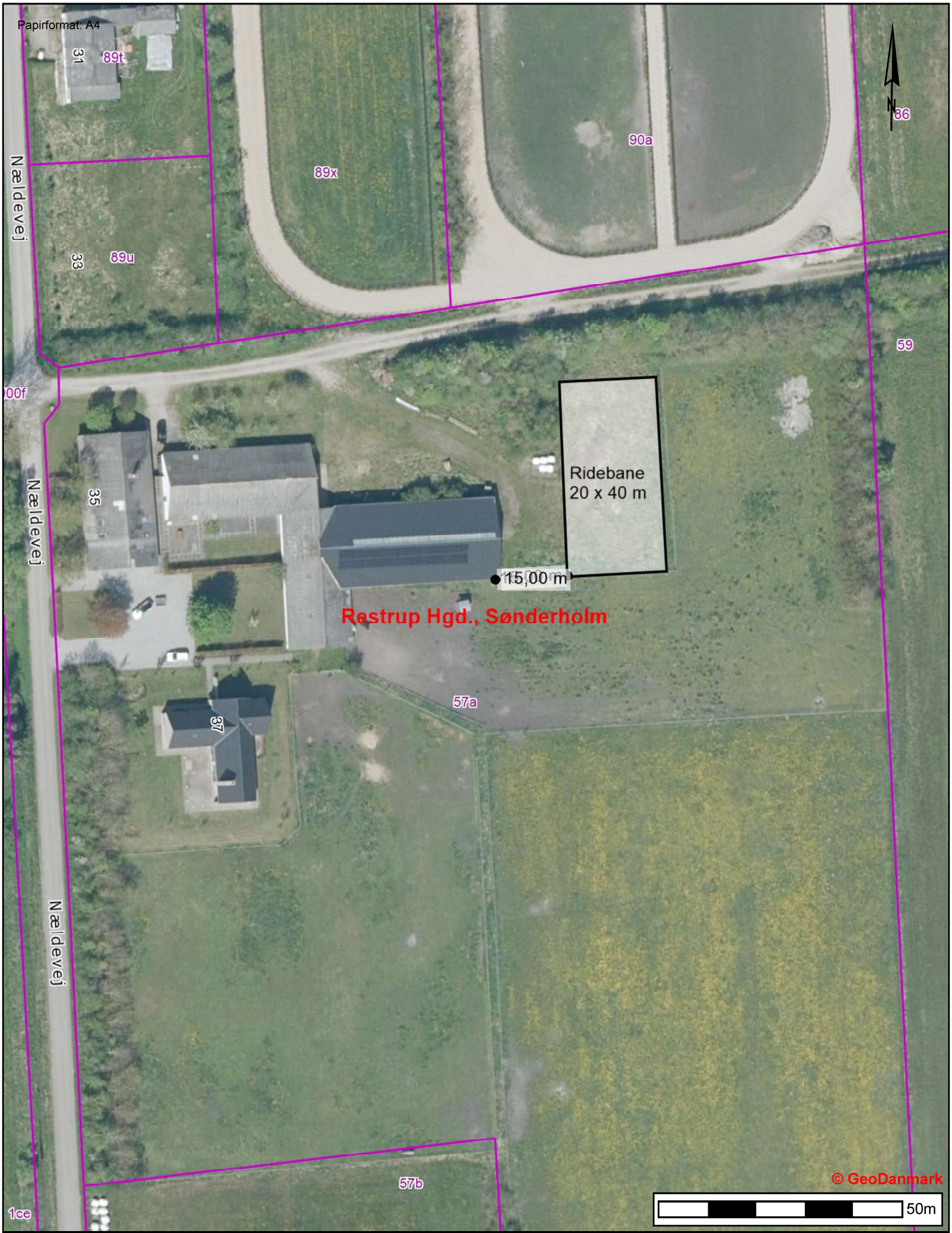
Klagevejledning (planloven)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. For afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1 kan du desuden klage over kommunens vurdering, hvis du mener, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet skriftligt til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aalborg Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune

Nældevej 37, 9000 Aalborg
Landzonetilladelse til etablering af ridebane på 20 x 40 m

Tidspunkt: 25-09-2025 20:38:24
Udskrevet af: Ninna Mogensen Kirk
Målestoksforhold: 1:10000



Aalborg Kommune

Nældevej 37, 9000 Aalborg
Matr.: 57a, Restrup Hgd., Sønderholm -
Vilkår om fjernelse

Tidspunkt: 25-09-2025 20:57:07
Udskrevet af: Ninna Mogensen Kirk
Målestoksforhold: 1:1000